

문서번호	창의경영팀-1624
보존년한	준영구
결재일자	2018.06.21.
공개여부	공개

담당자	팀장	상임이사	이사장직무대리
협 조	차장		



『●●●●●●●● 파업에 따른 기계(수습)직원 근무명령 거부에 대한』

특별조사 결과 보고



2018.06.21.

강북구도시관리공단

『●●●●●●●● 파업에 따른 기계(수습)직원 근무명령 거부에 대한』

특별조사 결과 보고

●●●●●●●● 파업에 따른 기계(수습)직원의 근무명령 거부와 무단결근 사실을 조사하고 그 결과를 보고 드림

1 실시근거

- ☐ ●●●●●●●● 파업에 따른 기계(수습)직원 근무명령 거부 특별조사 실시
[○○○○팀-1561(2018.06.18.)]
- ☐ 감사규정 제4조(감사의 구분) 제3항
「특별감사는 감사가 필요하다고 인정하는 경우와 이사장의 지시 및 감독기관의 의뢰가 있을 경우에 실시한다.」
- ☐ 감사규정 제4조(감사의 구분) 제5항
「기강감사는 감사 대상부서 및 그 소속직원의 복무의무 위반이나 비위사실 또는 부조리 요인이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 실시한다.」
- ☐ 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무), 제7조(복종의 의무), 제14조의2(비상시의 협력), 노동조합과의 2016년 단체협약 제3조(조합원의 자격과 가입) 등의 위반

2 조사개요

- ☐ 조사구분 : 특별조사
- ☐ 조사기간 : 2018.06.12. ~ 2018.06.22.
- ☐ 조사대상 : ○○○ (○○○○팀 기술8급, ●●●●●●●● 기계설비관리)
- ☐ 조사방법
 - 위 사람과의 문답서 작성 · 징구
 - 위 사람에 대한 근태 등 관련 문서 확인
- ☐ 조사사항 : 관련자 및 사실에 대한 조사
 - 근무명령 및 주말·휴일근무 대체보상휴가(이하 ‘대휴’라 함) 등 사실 조사
 - 해당 대휴 사용신청에 대한 반려 및 사용시기 변경 권고 사실 조사
 - ●●●●●●●● 파업기간 근무명령 거부 사실 조사
 - 가입 제외 대상인 수습직원으로서 공단 노동조합 가입사실 및 이유 조사 등

3

특별조사 과정

☐ 감사실시 과정

- ●●●●●●●● 근무 명령 및 휴가사용 서류 검토
- ●●●●●●●● 대휴 사용 신청 및 반려 등 관련 서류 검토
- ○○○○ 기계기술직원과 면담(관련 사실 확인 및 증빙자료 요구)

☐ ●●●●●●●● 기계설비관리업무 직원 근무형태와 대휴 발생

- 근무형태

평 일	새벽조 (5시~14시)	주간조 (9시~18시)	저녁조 (14시~23시)
	1명	2명	1명
주말/공휴일	1명 [토요일(5시~18시/12시간 근무), 일요일(9시~18시, 8시간 근무)]		

- 주말 및 공휴일 근무시 대휴가 발생하고 주중에 대휴 사용
- 대휴 발생일 수 : 월평균 3일 발생 /1명

4

특별감사 결과

- ○○○○(○○○○팀 기술8급)은 2018.01.02.에 입사하여 ●●●●●●●●에서 보일러 등 기계설비관리 업무를 수행하고 있으며, 입사한 지 6개월 미만인 수습직원입니다.
- 위 사람은 ●●●●●●●● 기계설비관리 업무를 수행하면서 2018년 5월 중 휴일 및 주말근무로 발생한 주말·휴일근무 대체보상휴가(이하 ‘대휴’라고 함)를 사용하고자 2018. 5. 16일에 상급자인 ○○○○팀 ●●● 팀장에게 대휴 사용신청을 하였으나, 대휴 사용 희망일자가 공단 노동조합의 파업일인 2018. 5. 23 ~ 5. 25.과 동일하고 이전 4월 30일 공단 노조 파업시 상기 직원을 제외한 기계직원 전원이 파업에 동참한 사실이 있어 노동조합 비조합원까지 대휴를 사용할 경우 수영장 운영 자체가 불가능하고, 수많은 고객의 불편과 불만 등이 예상되므로 「근로기준법 제60조 제5항」에 따른 ‘회사의 긴박한 경영상 여건에 따라 직원 휴가 사용 등에 대한 ‘시기변경권’이 가능하다.’를 근거로 해당 대휴 사용시기를 변경할 것을 권고하고 해당 대휴사용신청을 허가하지 않고 반려하였으나,

- 위 사람은 ‘대휴사용은 본인의 당연한 권리’라고 주장하고, 상급자인 ○○○○팀장이 대휴사용신청을 허가하지 않았음에도 불구하고, 3일간 근무명령을 어기고 직장이탈을 하였고,
- 공단 취업규칙 제6조(성실의무)의 「모든 직원은 법령과 공단의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 함」에도 ○○○○팀 ○○○은 임의 판단하여 대휴 신청이 불허된 2018.05.23.(수)~05.25.(금)에 무단결근을 하였습니다.
- ●●●●●●● 파업기간 중 노동조합원인 수영강사, 안내데스크 및 기계기술 직원 등의 파업동참으로 ●●●●●●● 운영에 어려움이 있었다 하더라도 파업에 참여하지 않은 직원들의 노력으로 최소 운영할 수 있었으나, 위 사람의 무단결근으로 ●●●●●●● 보일러 가동 및 온수 공급을 하지 못하여 수영장 등의 운영 중지가 불가피하였고, 이로 인하여 위 사람의 무단결근 기간에 연인원 5천여명 고객이 수영장 등을 이용하지 못하게 되거나 온수 사용이 불편하게 되었고, 다수의 민원 발생과 이용료 환불(1천여만원) 등의 운영 손해가 발생하였습니다. 이에 대해서도 위 사람의 책임 정도가 큰 것으로 파악됨에 따라, 이에 대한 별도의 법적인 판단이 있어야 할 것입니다.
- 또한, 위 사람은 공단 노동조합과 단체교섭에 따라 수습기간인 직원은 공단 노동조합 가입이 불가함에도 불구하고 대휴 사용 신청이 허가되지 않은 이틀 후인 2018년 5월 18일에 공단 노동조합에 임의 가입한 사실이 있습니다.

□ 비위행위 현황

구 분					행위 내용
행위 부서	직급	행위자	관련업무	비위행위	
●● ●●팀	기술8급 (수습)	○○○	●● ●●● ●● 기계설비 관리	근무명령 거부	파업기간(2018.05.23~05.25)인 비상시기에 ●●●● ●●● 기계설비관리 근무명령 거부 [대휴 사용신청 반려 및 사용시기 변경 권고]
				무단결근	2018년 5월 23일부터 5월 25일까지 무단결근함
				고객 불편 민원 및 손해 발생	보일러 가동 정지로 온수 공급이 불가능하여 수영장 운영이 중지됨으로써 수영장 이용 (전체)고객 및 생활 체육 이용고객 불편 초래[수영회원 연인원 5천여명, 민원 및 이용료 환불(1천여만원) 손해 발생]

- 공단 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무) ‘모든 직원은 법령과 공단의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.’고 규정하고 있고,
- 동 규정 제7조(복종의 의무) ‘직원은 직무를 수행함에 있어서 상사의 직무상의 명령에 복종하여야 한다.’고 정하고 있으며,
- 동 규정 제14조의2(비상시의 협력)에 따르면 ‘직원은 재해, 기타 비상사태가 발생하는 경우에는 공단의 보전을 위하여 최선을 다하여 협력하여야 한다.’고 규정하고 있습니다.
- 근로기준법 제60조 제5항 단서조항에 의하면 ‘사용자는...<중략>... 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.’고 규정하고 있습니다.
- 노조와의 2016년 단체협약 제3조 제3항에는 ‘수습직원 및 계약직 3개월 미만 근무자’는 노동조합원의 자격을 가질 수 없다고 명시되어 있습니다.
- ○○○○팀 ○○○(기술8급)은 2018년 1월 2일에 입사하여 ●●●●●●●●에서 기계설비관리 업무를 수행하고 있는 정규(수습)직원으로서 공단 취업규칙(복무규정)에 따라 맡은 바 직무에 성실히 임해야 하며, 상사의 직무에 대한 근무명령을 수행해야 할 의무가 있습니다.
- ○○○○팀 소속 기계(수습)직원인 위 사람은 2018년 5월 23일부터 5월 25일 까지 3일간의 대휴를 사용신청하였고,
- 이에 대하여 부서 책임자인 ○○○○팀 ●●● 팀장(이하 ‘팀장’이라 함)으로부터 위 사람이 대휴 신청한 기간이 노동조합 파업과 행정안전부에서 시행하는 지방공기업 경영(현지)평가 기간으로 예정되어 있으며, 이전 4월 30일 공단 노조 파업시 상기 직원을 제외한 기계직원 전원이 파업에 동참한 사실이 있어 노동조합 비조합원까지 대휴를 사용할 경우 수영장 운영 자체가 불가능하고, 5천여 명의 고객 불편과 불만 등 긴박한 상황이 예상되므로 「근로기준법 제60조 제5항」에 따른 ‘회사의 긴박한 경영상 여건에 따라 직원 휴가 사용 등에 대한 ‘시기변경권’이 가능하다.’를 근거로 해당 대휴 사용시기를 변경할 것을 권고하고 해당 대휴사용신청을 허가하지 않고 반려하였습니다.
- 위와 같이 ●●●●●●●● 운영에 막대한 지장이 있는 긴박한 상황임을 위 사람에게 알리고 해당 대휴사용신청에 대하여 근로기준법 제60조 제5항에 따라 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우로 판단하고 위 사람이 사용신청한 대휴기간의 사용을 허가하지 않고 사용시기를 변경하라고 권고하였고,

- 다시, ○○○○팀의 ○○○ 팀장이 해당 기간 부재시 ●●●●●●●● 보일러 가동 정지로 수영장 운영 중지 등 5천여 명의 ●●●●●●●● 고객이 이용을 하지 못하는 사태가 발생되는 것을 고지하였음에도, 오래전부터 준비해왔다고 하는 지인들과의 여행 등 개인사정을 들며 해당기간 동안의 기계설비관리 근무명령을 거부하고 무단결근을 강행하였습니다. 이로 인해 ●●●●●●●●는 해당기간 수영장등을 운영하지 못하여 5천여 명의 고객에게 불편을 끼쳤으며 다수 민원과 손해가 발생하였습니다.
- 또한, 본 조사 중에 위 사람의 무단결근에 대하여 본인은 대휴 등 휴가 사용은 본인의 당연한 권리로 생각한다고 하며 해당 기간에 발생하였던 ●●●●●●●●의 손해에 대한 책임에 대하여 말하기를 거부하였습니다.
- 이러한 사정으로 볼 때 상급자의 권고 및 고지와 근무명령을 무시하고 무단결근을 한 것은 다분히 고의적인 것으로 사료됩니다.
- 그리고, 위 사람은 2016년 노동조합과의 단체협약 제3조 제3항에 따라 노동조합 가입이 제한되는 수습직원임에도 2018년 5월 18일에 노동조합에 가입함으로써 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무)의 ‘직원이 제규정을 준수해야 한다.’는 사항 또한 위반하였습니다. 이 또한 위 사람과의 2018년 6월 12일 면담시 본인은 노동조합에 가입사실을 확인하는 과정에서 [이 때 위 사람의 가입 사실을 알게 됨] 수습직원이 노동조합 가입 제외 대상인 것을 알지 못하였다고 하였으나 이와는 다르게 노조에서는 해당 단체협약 조항에도 불구하고 본인의 의사결정에 따라 조합 가입을 원하였다고 서로 상반되게 이야기하고 있다는 점에서 고의적으로 위반하였다고 생각합니다.
- 설령 수습직원의 노조가입이 단체협약에서 제한한 것이 노조의 자주성을 침해할 우려가 있다는 법원 판례가 있다고 하더라도 공단의 긴박한 사업운동을 사전 안내하고 권고하였음에도 단체협약에서 정한 사항을 위반하며 노조에 가입한 사실은 다분히 고의성이 있는 것으로 볼 수 밖에 없습니다.

○ 따라서, 위 사람은 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무), 제7조(복종의 의무), 제14조의2(비상시의 협력) 규정을 위배하여 아래와 같이 징계조치기준으로 조치할 수 있습니다.

연번	구 분		세부사항	징계양정
	분야	위반사항		
1	성실의무	(기타)불편민원유발 취업규칙제14조의2(비상시 협력)규정위반	비위 정도가 약하고 중과실인 경우	감봉
2	복종의무	지시사항(근무명령) 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우	해임
3	직장이탈	무단결근	비위 정도가 약하고 중과실인 경우	정직-감봉

- 위 분야별 징계수준이 2건 이상 중첩될 경우, 상위 수준의 신분상 처분을 적용하여 인사상 조치를 하여야 하는 인사규정에 따라 위 사람에게 대하여 신분상 “해임”이 마땅할 것이나,
 - 인사규정 제9조(수습임용) 제2항 「신규채용된 자가 수습기간 중 ‘근무성적이 불량할 때’, ‘공단의 제규정을 위반하였을 때’ 등에 해당하는 사유에 있을 때는 임용하지 아니한다.」에 따른 조치가 타당할 것으로 보입니다.
 - 무단결근 동안 ●●●●●●●●에 끼친 손해에 대한 위 사람의 배상책임 여부는 별도의 법적인 판단이 필요할 것으로 보입니다.
- 해당 부서장은 본 조사결과에 대하여 직원교육을 실시해야 할 것입니다. 또한, 직원 교육을 통하여 동일한 비위행위가 재발되지 않도록 강구해야 할 것이며 소속 부서 구성원의 역할과 책임에 소홀함이 없도록 하여야 할 것입니다.

□ 지적사항(비위요지) 및 처분요구(안)

소속		직급 (직위)	성명	지적사항(비위요지)	처분요구
행위시	현재				
●● ●●팀	좌동	기술8급 (수습)	○○○	- 소속 사업장 불편 민원 및 손해 발생 - 소속 부서장의 노조 파업기간 근무명령에 대한 거부 - 소속 사업장 운영에 막대한 지장이 있는 경우와 같은 ‘비상시의 협력 의무’ 위반 - 개인적인 사유로 근무명령에 반하여 무단결근	‘해임’ 또는 그에 준하는 인사조치

□ 적용기준 및 의견

성명	적용기준 및 의견
○○○ (●● ●●팀)	- 취업규칙(복무규정) 제6조(성실의무), 제7조(복종의 의무) 및 제14조의2(비상시의 협력) 위반 - 근로기준법의 ‘시기변경권’을 알리며 대휴사용시기 변경을 권고하였으나, 지인과의 개인적인 여행을 이유로 ●●●●●●●● 파업기간 중 근무명령을 무시하고 무단결근한 사실은 공단 인사규정 시행내규 별표7 징계양정기준(이하 ‘징계양정기준’이라 함) 3호(지장이탈금지위반) 나목(무단결근)의 ‘비위 정도가 약하고 중과실인 경우’로 ‘강등-정직’에 해당하는 것으로 봄 - 또한, 긴박한 사업운영에 따라 공단의 ●●●●●●●● 파업기간에 근무하도록 명령을 하였으나, 이를 거부하고 근무하지 않아 해당기간에 ●●●●●●●● 5천여 명의 고객이 이용하지 못하고 불편 민원 및 손해를 발생시킨 사실은 징계양정기준 2호(복종의무 위반) 가목(지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우)의 ‘비위 정도가 약하고 고의가 있는 경우’에 해당하여 ‘해임’에 해당하는 것으로 봄 - 그리고 위 사실로 인하여 ●●●●●●●● 고객에게 불편민원 및 손해를 발생시킨 것과 취업규칙 제14조의2(비상시 협력) 규정의 위반한 것은 징계양정기준의 1호(성실의무 위반) 마목(기타)의 ‘비위 정도가 약하고 중과실인 있는 경우’에 해당하여 ‘감봉’에 해당한 것으로 봄 - 따라서, 위 사람에게 신분상 ‘해임’ 또는 ‘그에 준하는 조치’가 타당할 것으로 보임

6

행정사항

- ○○○○팀 ○○○에 대한 신분상 조치 [○○○○팀]
- ●●●●●●●● 교대근무직원의 근무시간 개선 [○○○○팀]

붙임자료 1. 확인서 1부
 2. 문답서 4부
 3. 경위서 1부
 4. 관련문서 각 1부. 끝.